No. 1374 /T/5 /2018

PENGADILAN NEGERI / NIAGA & HAM SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No. 16 - 18 Telp./ 031-5311523
SURABAYA - 60251

SALINAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

No. 728 / Pdt. G / 2018 PN.Sby

Diputus oleh PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Pada hari Selasa tanggal 25 September 2018.

Dalam Perkara antara

Aray Widowo. SH. MM.

Sebagai PENGGUGAT / ~~PELAWAN~~ *)

LAWAN

Chi[illegible] Ahmadi.

Sebagai TERGUGAT / ~~TERLAWAN~~ *)

Catatan : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 728 / Pdt. 2018 PN.Sby, diberikan kepada dan atas permintaan / lisan dari _____ sebagai _____ sesuai surat tanggal : _____

*) Coret yang tidak perlu

Dipindai dengan CamScanner

-SALINAN-

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 728/Pdt.G/2018/PN Sby

Pada Hari : **Selasa**, Tanggal : **25 September 2018**, pada sidang Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah datang menghadap :

1. Nama : ARRIY WIBOWO, SH.MM
   No. KTP : 3578040211530002
   Tempat / Tgl Lahir : Surabaya / 01 Nopember 1953
   Umur : 65 Tahun
   Jenis – kelamin : Laki – Laki
   Agama : Islam
   Warganegara : Indonesia
   Alamat : JL. Manyar I No. 21 Surabaya
   Pekerjaan : Wiraswasta
   Status Kawin : Kawin
   Pendidikan : S 3
   Selanjutnya disebut sebagai Pihak Ke satu (Pihak Penggugat)

2. Nama : Tn. CHEPY SUHENDI
   No. KTP : 3205051704590002
   Tempat / Tgl Lahir : Bandung / 17 April 1959
   Umur : 59 Tahun
   Jenis – kelamin : Laki - Laki
   Agama : Islam
   Warganegara : Indonesia
   Alamat : Jl. Manyar sambongan No. 54 AA Surabaya
   Pekerjaan : Wiraswasta
   Status kawin : Kawin
   Pendidikan : SMA
   Selanjutnya disebut sebagai Pihak ke dua (Pihak Tergugat)

Menerangkan telah sepakat mengakhiri sengketa seperti yang termuat dalam Surat Gugatan dengan damai dan untuk hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 1

Bahwa PIHAK KE SATU dan PIHAK KE DUA masing-masing telah bersedia Mengakhiri persengketaan sebagaimana maksud yang termuat dan tercantum dalam perkara Perdata No. 728 / Pdt G/ 2018 / PN SBY. Tertanggal 12 September 2018 berakhir dengan Perdamaian dipersidanagan (acta van dading);

Pasal 2

Bahwa Tn. ARRIY WIBOWO, SH.MM (Pihak ke satu) adalah pembeli tanah yang atas nama Nji Mas Siti Aminah dan Nji Mas Entjeh (Osah) Hak Eigendom Verponding Inlander Nomer : 1523 dengan Luas Tanah 80.857 m2 yang berlokasi di Jalan Ir. Soekarno Surabaya atau Perkampungan Gunung Anyar, Kelurahan Gunung Anyar Surabaya dengan Batas – batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran Air / Sungai kecil
- Sebelah Timur : Persil Desa Gunung Anyar / Rumah Warga
- Sebelah Selatan : Persil Desa Gunung Anyar / Rumah Warga
- Sebelah Barat : Jalan Ir. Soekarno (Merr).

Berdasarkan Akte Ikatan Jual Beli Nomer 21 tanggal 29 – 04 - 2014 dan Akte Kuasa Jual Nomer 22 tanggal 29 – 04 – 2014 di Notaris JAROT PRIBADI, SH, SE, MH, Msi dan Dimana Pihak Ke dua adalah Ahli Waris dari Nji Mas Siti Aminah dan Nji Mas Entjeh (Osah)

Pasal 3

Bahwa Pihak ke Dua (tergugat) menjamin kepada Pihak ke Satu (penggugat) tidak akan mendapat gangguan yang menyangkut hak kepemilikan atas apa yang disepakati ini serta menjamin Pihak Ke Satu (penggugat) bebas dari segala beban, ikatan dan tanggung jawab dari Pihak Lain;

Pasal 4

Bahwa Pihak Ke Dua CHEPY SUHENDI (tergugat) menjamin kepada Pihak ke Satu bahwa Pihak ke Satu Tn ARRIY WIBOWO sebagai Pemilik :

a. Pemilik yang SAH tanah yang atas nama Nji Mas Siti Aminah dan Nji Mas Entjeh (Osah)

   Yang terletak di Jalan Ir. Soekarno, Surabaya Kelurahan Gunung Anyar bedasarkan Hak Eiegendom Verponding Inlander Nomer 1523 Luas tanah 80.857 m2 dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran Air / Sungai kecil
- Sebelah Timur : Persil Desa Gunung Anyar / Rumah Warga
- Sebelah Selatan : Persil Desa Gunung Anyar / Rumah warga

Dipindai dengan CamScanner

- Sebelah Barat : Jalan Ir. Soekarno (Merr).

Pasal 5

Bahwa Pihak ke Dua telah menyetujui harga yang disepakati dan telah dibayar lunas oleh Pihak ke Satu dan telah di terima pembayarannya oleh Pihak ke Dua, berdasarkan untuk penerimaan tersebut maka surat kesepakatan perdamaian ini sekaligus merupakan tanda terimanya dan pihak ke dua berjanji akan mengikatkan dirinya, selama proses peralihan hak belum dapat dilaksanakan, tidak akan menggadaikan atau menjaminkan secara bagaimanapun juga, menjual atau dengan cara lain melepaskan persil tersebut kepada Pihak Lain.

Pasal 6

Bahwa Para Pihak telah sepakat segera melakukan pengurusan peningkatan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas Tanah Eigendom Verponding Inlander yang terletak di Kelurahan Gunung Anyar Surabaya atas Nama Nji Mas Siti Aminah dan Nji Mas Entjeh (Osah) berdasarkan :

a. Eigendom Verponding Nomer 1523 Luas Tanah 80.857 m2 yang terletak di Jalan Ir.Soekarno dulu dikenal dengan nama Perkampungan Gunung Anyar;

Atas nama Tn. ARRIY WIBOWO, SH.MM (Pihak ke Satu) dan atau Pihak ke Satu dapat mengajukan permohonan surat apapun yang diperlukan kepada Pejabat lain yang terkait;

Pasal 7

Bahwa siapa saja yang menguasai Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), dan :

a. Eigendom Verponding Inlander Nomer 1523 Luas Tanah 80.857 m2 yang terletak di Jalan Ir.Soekarno dahulu dikenal Perkampungan Gunung Anyar Kelurahan Gunung Anyar Surabaya, dengan batas – batas tanah sebagai berikut :
   - Sebelah Utara : Saluran Air / Sungai kecil
   - Sebelah Timur : Persil Desa Gunung Anyar / Rumah Warga
   - Sebelah Selatan : Persil Desa Gunung Anyar / Rumah Warga
   - Sebelah Barat : Jalan Ir. Soekarno (Merr).

Untuk Segera Menyerahkan dan Mengurus Peningkatan Sertifikat Hak Milik atas Nama Tn.ARRIY WIBOWO, SH.MM.

PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 8

Bahwa kesepakatan damai ini tidak berakhir dengan meninggalnya salah satu Pihak, akan tetapi menurun dan harus ditaati oleh Para Pihak Ahli Waris dari pihak yang meninggal dunia;

Pasal 9

Bahwa saat ini tanah tersebut masih dikuasai oleh Keluarga / Orangnnya Pihak ke Dua, dan seketika setelah Kesepakatan Damai ini ditanda-tangani oleh ke duabelah Pihak, maka tanah tersebut akan diserahkan tanpa syarat apapun dan sepenuhnya kepada Pihak ke Satu (Penggugat);

Pasal 10

Bahwa bagi siapa saja yang menguasai dan memperoleh hak atas tanah dengan nama Nji Mas Siti Aminah dan Nji mas Entjeh (Osah) :

a. Yang terletak di Jalan Ir.Soekarno (Merr) kelurahan Gunung Anyar Surabaya bedasarkan Eigendom Verponding Inlander Nomer 1523 yang luasnya 80.857 m2 dengan Batas – batas sebagai berikut :
   - Sebelah Utara : Saluran Air / Sungai kecil
   - Sebelah Timur : Persil Desa Gunung Anyar / Rumah Warga
   - Sebelah Selatan : Persil Desa Gunung Anyar / Rumah Warga
   - Sebelah Barat : Jalan Ir. Soekarno (Merr).

Wajib dan bertanggung Jawab untuk secepatnya MENGOSONGKAN dan MENYERAHKAN Langsung tanpa syarat apapun kepada Pihak ke Satu (Penggugat);

Pasal 11

Bahwa Pihak ke Satu berhak menjual, menghibahkan atau mengalihkan Hak Tanah tersebut kepada Pihak ke Tiga dan menandatangani semua surat yang terkait dengan peralihan hak kepemilikannya tersebut termasuk menandatangani akta perjanjian, akta Jual Beli dan akta Kuasa Menjual didepan Notaris serta menandatangani semua surat Permohonan kepada Pejabat terkait;

Pasal 12

Bahwa jika dikemudian hari, jika Putusan Penetapan Perdamaian Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Nomer 728 / Pdt G / 2018 / PN SBY Pihak ke Dua (tergugat) tidak mentaati atau tidak melaksanakan isi Putusan Tersebut, maka Pihak ke Satu (penggugat) dapat bertindak sebagai Pemohon untuk mengajukan Permohonan EKSEKUSI Pelaksanaan Putusan, termasuk Permohonan PELAKSANAAN nya dan menghadiri rapat-rapat yang

Dipindai dengan CamScanner

-SALINAN-

diselenggarakan oleh Pejabat PENGADILAN dan/ atau Pejabat KEPOLISIAN / aparat keamanan setempat, serta dapat melakukan upaya hukum apapun yang

diperkenankan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan jika diperlukan maka dapat meminta bantuan kepada Pihak-Pihak yang Berwajib dan Pihak termohon harus menyerahkan kepada hukum yang berlaku dan dilarang melakukan tindakan anarkis saat ada Pelaksanaan EKSEKUSI tersebut;

Pasal 13

Bahwa Akta Perdamaian ini adalah merupakan Perdamaian Menyeluruh Antara Pihak ke Satu dan Pihak ke Dua, dibuat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari Pihak manapun juga dan ditandatangani diatas kertas yang ber-materai secukupnya. Dengan demikian Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Surabaya perkara nomer 728 / Pdt G / 2018 / PN SBY menjadi berakhir , serta tidak aka nada lagi tuntutan atau Gugatan dalam bentuk apapun dikemudian hari;

Demikian Surat Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dengan sebenarnya dan setelah Akta Perdamaian ini ditandatangani oleh para pihak yang berperkara yaitu Pihak ARRY WIBOWO.SH.MM. (Penggugat) dengan CHEPY SUHENDI (Tergugat) maka selanjutnya diajukan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk mendapatkan Putusan Perdamaian Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Nomor : 728/Pdt.G/2018/PN.Sby;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR dan PERMA No.1/2016 tentang Mediasi ,Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian ;

Menimbang ,bahwa berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara dibebankan yang dikalahkan ,dalam hal ini tidak ada pihak yang kalah oleh karena itu biaya perkara di bebankan pada kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat.

Memperhatikan Pasal 130 HIR,PERMA No.1/2016 tentang Mediasi serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

Dipindai dengan CamScanner

-SALINAN-

MENGADILI

- Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perdamaian yang telah disetujui;
- Menghukum kedua belah pihak membayar masing-masing setengahnya biaya perkara sebesar Rp. 536.000,-(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada Hari : SELASA, Tanggal : 25 SEPTEMBER 2018 oleh kami : H.HISBULLAH IDRIS,SH.MHum., sebagai Hakim Ketua, YULISAR,SH.MH. dan SIGIT SUTRIONO,SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga dengan dihadiri oleh INTIANA HERNIWATI,SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya serta dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota	Hakim Ketua
H.Yulisar,SH.MH.	**H.HISBULLAH IDRIS, SH.MHum.**
SIGIT SUTRIONI,SH.MHum.	

Panitera Pengganti

INTIANA HERNIATI,SH.MH.

PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Dipindai dengan CamScanner

-SALINAN-

Biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
Biaya Proses (ATK)	Rp. 85.000,-	
Biaya Panggilan	Rp. 400.000,-	
Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-	
Materai	Rp. 6.000,-	
Redaksi	Rp. 5.000,-	+
Jumlah	Rp. 536.000.-	

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Dipindai dengan CamScanner

Untuk Salinan Resmi
An. Panitera Pengadilan Negeri Surabaya
Panitera Muda Perdata

METERAI TEMPEL
C9003AF299772559
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Didik Widarmadji, SH.
Nip. 19610513 198603 1 003

CATATAN :

Dicatat disini, bahwa salinan resmi Putusan Perdamaian Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 728/Pdt.G/2018/PN Sby. tertanggal 25 September 2018 diberikan kepada dan atas permintaan : **Penggugat** pada hari : Jumlat, tanggal : 28. **September 2018** dengan biaya:

PN87 160-15. 618

Biaya - biaya
Salinan Putusan Rp 2.400
Leges Rp.3 000.-
Matraei Rp 6 000.-
Legalisasi Tanda Tangan – Rp. ~~10.000.-~~
JUMLAH Rp. 11.400

27/9 18

Dipindai dengan CamScanner